



PUTUSAN

Nomor 3791 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **IRAWAN bin SURYANTO;**
Tempat Lahir : Pangkalpinang;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/3 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bukit Kijang RT 004, Desa Bukit Kijang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
- II. Nama : **BENI GUSTIKA alias BENI bin ADNAN;**
Tempat Lahir : Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/7 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pasir Raya RT 008, Desa Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
- III. Nama : **LAMANI alias MANI bin LAJUJU;**
Tempat Lahir : Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/1 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3791 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Bukit Kijang RT 004, Kecamatan
Namang, Kabupaten Bangka Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

IV. Nama : **RIDWAN bin WAR;**

Tempat Lahir : Bukit Kijang, Kabupaten Bangka Tengah;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/7 April 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Bukit Kijang RT 004, Kecamatan
Namang, Kabupaten Bangka Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pangkalpinang tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN bin SURYANTO, Terdakwa BENI
GUSTIKA alias BENI bin ADNAN, Terdakwa LAMANI alias MANI bin
LAJUJU dan Terdakwa RIDUAN bin WAR telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau
turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020" sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3791 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRAWAN bin SURYANTO, Terdakwa BENI GUSTIKA alias BENI bin ADNAN, Terdakwa LAMANI alias MANI bin LAJUJU dan Terdakwa RIDUAN bin WAR dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mesin air merek Yasuka warna *orange*;
 2. 1 (satu) buah pipa rajuk besi;
 3. 1 (satu) buah klep;
 4. 1 (satu) buah derigen berisikan Pertalite;
 5. 1 (satu) buah selang gabang warna cokelat;
 6. 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
 7. 3 (tiga) buah karpet warna ungu, hijau dan cokelat;Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 6 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN bin SURYANTO, Terdakwa BENI GUSTIKA alias BENI bin ADNAN, Terdakwa LAMANI alias MANI bin LAJUJU dan Terdakwa RIDUAN bin WAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan secara bersama-sama tanpa ijin" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3791 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mesin air merek Yasuka warna *orange*;
 2. 1 (satu) buah pipa rajuk besi;
 3. 1 (satu) buah klep;
 4. 1 (satu) buah derigen berisikan Peralite;
 5. 1 (satu) buah selang gabang warna cokelat;
 6. 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
 7. 3 (tiga) buah karpet warna ungu, hijau dan cokelat;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BBL tanggal 14 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 218/Pid. Sus/2024/PN Pgp tanggal 6 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid/2025/PN Pgp *juncto* Nomor 9/Pid.Sus/2025/PT BBL *juncto* Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3791 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Maret 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 18 Maret 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 19 Februari 2025 yang dikirim melalui Pos dan diterima pada tanggal 21 Februari 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 18 Maret 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum adalah mengenai putusan *judex facti* yang salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP namun penjatuhan pidananya sangat ringan tidak mencerminkan keadilan, sehingga mohon menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3791 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dengan menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan secara bersama-sama tanpa ijin" dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Para Terdakwa melakukan penambangan dengan cara pertama-tama menghidupkan mesin air yang sudah di rakit sedemikian rupa dengan pipa spiral warna biru dan pipa besi yang pada ujungnya berbentuk runcing penambahan dengan sebutan mata rajuk dan digabung dengan selang air, kemudian mata besi (mata rajuk) tersebut akan menyemprotkan air, sementara air tersebut menyemprot maka Para Terdakwa mencoba membenamkan/menghujam/mengebor tanah yang menurut Para Terdakwa ada kandungan timahnya, setelah itu salah satu dari pipa spiral berwarna biru akan menyedot pasir dari dalam tanah dan dialirkan ke karpet guna menahan pasir timah, kemudian setelah itu karpet tersebut akan di cuci sehingga Para Terdakwa dapat mengambil pasir timah dan diberikan kepada Sdr. DAUD selaku pemilik dari mesin penambangan dengan upah Rp40.000,00 (empat puluh ribu) per kilogram timah yang diperoleh, bahwa kegiatan penambangan tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H., memberikan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP/IPR) yaitu Menteri, apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas Provinsi yaitu Gubernur, apabila lokasi yang dimohonkan berada dalam lintas

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3791 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota yaitu Walikota/Bupati, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Bupati maupun Walikota beralih kepada Gubernur, kemudian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan IUP, IPR dan SIPB adalah pemerintah pusat;

- Bahwa kemudian sejak berlakunya Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam jenis tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR di delegasikan kepada Gubernur, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3791 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **29 April 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayu Amelia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd/.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Ayu Amelia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3791 K/Pid.Sus/2025